Obchodní podmínky

Pro firmy a OSVČ objednávající pro podnikání

Měření a studie osvětlení | Platnost od 9. 11. 2026

1. Poskytovatel a působnost podmínek

Jméno / obchodní firma: Mgr. et BcA. Jaromír Vavroch
IČO: 06213201
Datum vzniku podnikání: 21. 6. 2017
Sídlo a adresa pro reklamace: Julia Fučíka 2552/2, 434 01 Most
Zápis v příslušném rejstříku: Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku; příslušný živnostenský úřad: Magistrát města Mostu.
E-mail: mira.vavroch@gmail.com
Telefon: +420 723 434 062

Tyto podmínky upravují poskytování studií osvětlení a měření osvětlení mezi poskytovatelem a klientem, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou a objednává službu pro svou podnikatelskou činnost nebo samostatný výkon povolání. Individuální dohoda má přednost před těmito podmínkami. Zákonná práva, která nelze smluvně vyloučit, zůstávají zachována.

2. Poptávka a sjednání zakázky

Odeslání poptávky samo o sobě není závaznou objednávkou. Poskytovatel s klientem individuálně sjedná předmět a rozsah služby, objekt a účel posouzení, potřebné podklady, celkovou cenu, termín provedení a předání i platební podmínky.

Poskytovatel zašle klientovi konkrétní nabídku e-mailem a připojí k ní tyto obchodní podmínky jako přílohu nebo je uvede přímo v textu zprávy. Klient tak má možnost se s nimi seznámit před potvrzením nabídky a uchovat si jejich znění. Smlouva vzniká doručením souhlasného potvrzení nabídky klientem poskytovateli. Samostatné potvrzení přečtení podmínek se nevyžaduje.

Změny zadání a termínů se potvrzují vzájemnou dohodou.

3. Cena a opakované měření

Cena je stanovena individuálně a je pro sjednaný rozsah pevná. Nabídka výslovně uvádí celkovou částku včetně případné DPH, dopravy a všech dalších sjednaných nákladů. Klient cenu potvrdí před zahájením prací.

Ke zvýšení sjednané ceny může dojít v souvislosti s opakovaným měřením. Před jeho provedením poskytovatel sdělí důvod, rozsah a přesnou cenu opakování. Příplatek lze účtovat pouze po předchozím výslovném souhlasu klienta, zpravidla e-mailem. Bez souhlasu se placené opakované měření neprovede a cena se jednostranně nezvýší.

Opakované měření nezbytné k nápravě vady způsobené poskytovatelem se klientovi neúčtuje. Samotný nepříznivý výsledek měření neznamená automatické objednání dalšího měření ani příplatek.

4. Součinnost a provedení služby

Klient poskytne pravdivé a úplné podklady, zajistí dohodnutý přístup do prostor a podmínky potřebné pro měření. Poskytovatel předem sdělí, jaké podklady a podmínky jsou pro konkrétní zakázku nutné. Pokud službu nelze provést, strany si dohodnou další postup a termín; příplatek nevzniká automaticky.

Studie vychází ze sjednaného zadání a dostupných podkladů. Měření zachycuje stav a podmínky uvedené v protokolu v době měření. Změna prostoru, svítidel či provozních podmínek může vyžadovat nové posouzení. Poskytovatel odpovídá za odborné provedení sjednané služby; výsledek nemusí potvrdit splnění požadovaných hodnot a nenahrazuje rozhodnutí příslušného úřadu.

5. Výstup a jeho předání

Výstupem zakázky je vždy dokument ve formátu **PDF**: podle sjednané služby buď **studie osvětlení**, nebo **certifikovaný protokol o měření**. Konkrétní druh, obsah a účel výstupu jsou uvedeny v nabídce. Označení protokolu neznamená akreditaci laboratoře či jiné oprávnění nad rámec skutečně doložené odborné způsobilosti.

PDF je předáno elektronicky na sjednaný e-mail nebo jiným dohodnutým způsobem ve sjednaném termínu. Pokud soubor nedorazí nebo jej nelze otevřít, klient kontaktuje poskytovatele, který zajistí opětovné zaslání či přístupnou kopii. Tištěné vyhotovení ani zdrojové výpočtové soubory nejsou součástí plnění, pokud nebyly výslovně sjednány.

6. Fakturace a změna termínu

Platba probíhá až po provedení služby a předání výstupu. Poskytovatel po provedení měření a zpracování protokolu, nebo po zpracování studie, zašle klientovi hotový výstup ve formátu PDF společně s fakturou. Zálohy ani platby předem se nevyžadují. Splatnost a způsob úhrady se sjednávají v nabídce před jejím potvrzením a uvedou se na faktuře.

Požadavek na změnu termínu klient oznámí co nejdříve; nový termín se sjedná vzájemnou dohodou. Zrušení zakázky a odstoupení od smlouvy upravuje článek 8.

7. Vady a reklamace

Poskytovatel odpovídá za soulad služby a výstupu se sjednaným zadáním a právními předpisy. Vadu lze reklamovat e-mailem na výše uvedené adrese nebo v sídle poskytovatele. Klient uvede zakázku, popis vady a požadovaný způsob nápravy; pro rychlejší posouzení může přiložit dotčený dokument.

Podle povahy vady a zákonných podmínek má klient právo zejména na opravu či doplnění, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. Zákonná práva z vadného plnění nejsou těmito podmínkami omezena.

8. Zrušení zakázky a odstoupení od smlouvy

Před zahájením lze zakázku bezplatně zrušit. Klient může objednané měření zrušit bez uvedení důvodu před zahájením měření na místě. U samostatné studie může zakázku stejným způsobem zrušit před zahájením jejího zpracování. Oznámení o zrušení musí být poskytovateli doručeno e-mailem před příslušným zahájením. Za takto zrušenou zakázku se cena služby ani storno poplatek neúčtuje.

Po provedení sjednaného měření nelze zakázku jednostranně zrušit ani od smlouvy odstoupit pouze z důvodu, že si ji klient rozmyslel. Poskytovatel zpracuje a předá sjednaný protokol společně s fakturou a klient uhradí sjednanou cenu. U studie platí stejné smluvní pravidlo po jejím zpracování; studie se předá v PDF společně s fakturou. Toto smluvní pravidlo neomezuje zákonná práva na odstoupení ani práva z vadného plnění podle článku 7.

Po zahájení služby lze její další průběh nebo ukončení upravit vzájemnou dohodou. Případná úhrada již provedené práce při takovém ukončení se sjedná mezi stranami a vyúčtuje fakturou. Uplatnění zákonného práva na odstoupení souhlas druhé strany nevyžaduje a jeho finanční vypořádání se řídí zákonem.

9. Řešení sporů a závěrečná ustanovení

Vzájemné vztahy se řídí právem České republiky, aniž by tím byla dotčena ochrana poskytovaná kogentními předpisy, které se na konkrétní smlouvu použijí. Případný spor se strany nejprve pokusí vyřešit dohodou.

Pro konkrétní zakázku platí znění podmínek poskytnuté při uzavření smlouvy. Pozdější změna webu již uzavřenou smlouvu nemění. Platnost od: 9. 11. 2026.